

宁波财经学院

《思想道德与法治》期末复习资料

第一章 领悟人生真谛 把握人生方向

第一节 人生观是对人生的总看法

一、正确认识人的本质

人生观就是人们关于**人生目的、人生态度、人生价值**等问题的总观点和总看法。

（一）马克思主义对于人的本质的认知

马克思运用辩证唯物主义和历史唯物主义，指出人的本质：“人的本质不是单个人所固有的抽象物，在其现实性上，它是一切社会关系的总和。”

人的本质是具体的，历史的，发展的。

人的社会属性：任何人都是处在一定的社会关系中从事社会实践活动的人。

每个人都从属于一定的**社会群体**，都同周围的人发生各种各样的社会关系，如**家庭关系、地缘关系、业缘关系、经济关系、政治关系、法律关系、道德关系**等。

人的社会关系的总和决定了人的本质。

（二）个人与社会的辩证关系

个人与社会是对立统一的关系，最根本的是个人利益与社会利益的关系；个人与社会两者相互依存、相互制约、相互促进。

个人利益与社会利益的关系：个人利益的满足只能在一定的社会条件下、通过一定的社会方式来实现；社会利益是所有人利益的有机统一。社会利益体现了作为社会成员的个人的根本利益和长远利益，是个人利益得以实现的前提和基础，同时也保障个人利益的实现。

综上：大学生思考人生问题，应该正确认识和处理个人与社会的关系，把自己的人生追求同社会的发展进步紧密结合起来，在为社会做贡献的过程中成长进步，实现自己的人生价值。

二、人生观的主要内容

人生目的、人生态度、人生价值等问题的根本看法。

1. 人生目的：人们在社会实践中关于自身行为的根本指向和人生追求。

人生目的决定人生道路、决定人生态度、规划人生方向。

2. **人生态度**：人们通过生活事件形成的对人生问题的一种相对稳定的**心理倾向**和**精神状态**。

3. **人生价值**：人的生命及其实践活动对于社会和个人所具有的作用和意义。

拓展：人生的自我价值和社会价值，既相互区别，又密切联系、相互依存。

总结：

三者关系：人生目的、人生态度、人生价值三者相互影响、紧密关联。其中，人生目的**决定**人们对待实际生活的态度和对人生加安置的评判；

人生态度**影响**着人们对人生目的的持守和人生价值的实现；

人生价值**制约**着人们对人生目的和人生态度的选择。

三、人生观与世界观、价值观

世界观是人们对生活在其中的世界以及人与世界的关系的总体看法和根本观点。

价值观是人们对于价值的根本观点，对于人生观的形成和发展有重要的引导作用。

第二节 正确的人生观

一、高尚的人生追求

高尚的人生追求促使我们把握人生的奋斗目标，以正确的态度对待人生，掌握正确的人生价值标准。

如何做到追求高尚人生？

简答：大学生只有把自己的人生目的与国家前途、民族命运、人民幸福联系在一起，才能自觉自愿地把自己的一生奉献于利国利民的事业

二、积极进取的人生态度

积极的人生态度特点：认真务实、乐观向上、积极进取。

人生须认真：以认真的态度对待人生，就是要严肃思考人的生命应有的意义；

人生当务实：要坚持实事求是的基本原则，正确面对人生目的与现实生活之间的矛盾，更好地把人生梦想与个人情况和社会实际结合起来，从小事做起。

人生应乐观：只有热爱生活的人，才能真正拥有生活。

人生要进取：人生实践是一个创造的过程，大学生要积极进取，不断丰富人生的意义。

三、人生价值的评价与实现

（一）正确评价人生价值

在今天，衡量人生价值的标准，最重要的是一个人是否用自己的劳动和聪明才智为国家和社会真诚奉献，为人民群众尽心尽力服务。（其社会性和实践性的体现）

人生价值的评价最根本的是看他对社会是否做出贡献及贡献大小，同时也要看他所对应的职责及尽力的程度。

评价人生价值应注意：

既要注重物质贡献，也要尊重精神贡献；既要注重社会贡献，也要注重自身完善；

（二）人生价值的实现条件

— 实现人生价值要从社会客观条件出发

原因：人生价值是在社会实践中实现的；

要求：把自己的人生追求及人生价值的实现建立在正确把握当今中国社会发展的基础上。

— 实现人生价值要从个体自身条件出发

原因：人的自身条件会有一定的差异；

要求：大学生要客观认识自己，准确把握影响人生价值实现的自身条件。

— 不断增强实现人生价值的能力和本领

第三节 创造有意义的人生

一、辩证对待人生矛盾

1. 正确看待得与失

不要过于看重一时的“得”；也不要惧怕或斤斤计较一时的“失”；要跳出对个人的得失计较，只有把小我融入大我，才会有海一样的胸怀，山一样的崇高。跳出对狭隘个人利益得计较，关爱他人，热爱集体，真诚奉献，才能赢得他人和社会的尊重。

2. 正确看待苦与乐

苦与乐既统一又对立，在一定条件下还可以相互转化。

奋斗是艰辛的，艰难困苦、玉汝于成。真正的快乐只能由奋斗的艰苦转化而来。

不经历风雨怎能见彩虹，不经历人生的苦难，怎能享受到人生的乐趣。

3. 正确看待顺与逆

顺势快而上，乘风而勇进；处低谷而力争，受磨难而奋进。

只有善于利用顺境，勇于正视和战胜逆境，人生的价值才能实现。

4. 正确看待生与死

生命的历程是一个从生到死的过程，有生必有死，这是恒常不变的自然现象，个体生命的长度总是有限的，但为人民服务、为人类进步事业贡献力量是无穷的。

（理解）

5. 正确看待荣与辱

“荣”即荣誉，“辱”即耻辱，荣辱观是人们对荣辱问题的根本看法和态度，是一定社会思想道德原则、规范的体现和表达。大学生只有具备正确的荣辱观，明确是非、对错、善恶、美丑的界限，认识八耻八荣，才能走好人生之路。

二、反对错误人生观

1. 反对 拜金主义

指的是：一种认为金钱可以主宰一切，把追求金钱作为人生至高目的的思想观念。

我们需要理性对待金钱与财富，避免陷入拜金主义的误区。

2. 反对 享乐主义

指的是：一种把享乐作为人生目的，主张人生存在于满足感官需求与快乐的思想观念

我们要自觉抵御享乐主义的冲击，树立正确的消费观念，培育积极健康的兴趣爱好，在努力奋斗中去获得成功与快乐。

3. 反对 极端个人主义

指的是：一种以个人利益为出发点和归宿的一种思想体系和道德原则。

我们要正确处理好个人与他人、个人与集体、个人与社会的关系，在团结合作中共同成长、共同进步、共同发展。

三、成就出彩人生

1. 与历史同向

要正确认识世界和中国的发展大势，尊重并顺应历史的选择和人民的选择。

2. 与祖国同行

要正确认识国家和民族赋予的历史使命和时代责任，自觉与国家和人民共奋进、同发展。

3. 与人民同在

要把自己的青春与人们的事业紧密相连，就可以让青春在为祖国、为人民、为人民的不懈奋斗中绽放绚丽之花。

4. 在实践中创造有价值的人生

坚持理论联系实际，积极投身社会实践，在实践中发现新知、运用真知，在解决实际问题的过程中增长才干，不断提高实践能力、创新能力。

5. 青春的底色离不开“奋斗”二字

当代大学生应当砥砺奋斗、锤炼品格，释放火热青春的奋斗激情，彰显有志青年的人生价值。

第二章 追求远大理想 坚定崇高信念

第一节 理想信念的内涵及重要性

一、什么是理想信念

理想信念是人类特有的精神现象。

（一）理想的内涵与特征

内涵：理想是人们在实践中形成的、有可能实现的、对未来社会和自身发展目标的向往与追求，是人们的世界观、人生观和价值观在奋斗目标上的集中体现。

特征：

①理想具有超越性

1. 它不仅来源于现实，而且超越现实。

2. 理想在现实中产生，但它不是对现状的简单描绘，而是与奋斗目标相联系的未来的现实，是人们对未来美好生活的憧憬和期待。

②理想具有实践性

理想在实践中产生，在实践中发展，而且也只有在实践中才能得以实现。

③理想具有时代性

1. 理想同任何一种社会意识形态一样，都是一定时代的产物，都带着特定历史时代的烙印。

2. 理想的时代性，不仅体现为它受时代条件的制约，而且体现为它随着时代的发展而发展。

3. 随着社会的发展进步，随着对社会发展规律和人的发展规律认识的逐步深化，人们也会不断地调整丰富和发展自己的理想。

（二）信念的内涵与特征

内涵：信念是认知、情感和意志的有机统一体，是人们在一定的认识基础上确立的对某种思想或事物坚信不疑并身体力行的精神状态。

特征：

①信念具有执着性

信念一旦形成，就不会轻易改变。坚定的信念使得人们具有强大的精神定力，不为利益所动，不为诱惑所扰，不为困难所惧。

②信念具有支撑性

③信念具有多样性

1. 不同的人由于社会环境、思想观念、利益需要、人生经历和性格特征等方面的差异，会形成不同的信念。

2. 同一个人也会形成不同类型和层次的信念，并由此构成其信念体系。

理想与信念的关系：

①理想和信念总是相互依存。

②理想是信念所指的对象，信念则是理想实现的保障。

③在此意义上，理想和信念难以分割地紧密联系在一起。因此，人们常将理想与信念合称为理想信念。

二、理想信念是精神之钙

理想信念的作用：

①理想昭示奋斗目标。

②理想信念提供前进动力。

③理想信念提高精神境界，是精神之“钙”。4 理想信念提供精神支柱。

大学生为什么要有理想信念？

大学生只有树立崇高的理想信念，才能激发起民族复兴和人民幸福而奋发学习的强烈责任感和使命感，掌握建设祖国、服务人民的本领。

第二节 坚定信仰信念信心

一、增强对马克思主义、共产党主义的信仰

（一）信仰马克思主义的原因

①马克思主义体现了科学性和革命性的统一。

1. 马克思主义深刻揭示了自然界、人类社会、人类思维发展的普遍规律，为人类社会发展进步指明了方向。

2. 马克思主义坚持实现人民解放、维护人民利益的立场，以实现人的自由而全面的发展和全人类解放为己任，反映了人类对理想社会的美好憧憬。

3. 马克思主义揭示了事物的本质、内在联系及发展规律，是“伟大的认识工具”，是人们观察世界、分析问题的有力思想武器。

②马克思主义具有鲜明的实践品格。

③马克思主义具有持久生命力。

马克思主义的地位：马克思主义是党和人民事业不断发展的参天大树之根本，是党和人民不断奋进的万里长河之泉源。

（二）胸怀共产主义远大理想

共产主义社会是这样的：物质极大丰富、实现按需分配、人的精神境界极大提高、每个人都能自由而全面发展。

二、 增强对中国特色社会主义的信念

新时代坚持和发展中国特色社会主义的总任务：

实现社会主义现代化和中华民族伟大复兴，在全面建成小康社会的基础上，分两步走，到本世纪中叶建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。

明辨：中国特色社会主义是社会主义，不是别的什么主义

领导制度	中国共产党领导是中国特色社会主义最本质特征、最大优势
国体、政体	实行人民民主专政和人民代表大会制度
经济制度	坚持公有制为主题、多种所有制经济共同发展，坚持按劳分配为主体、多种分配方式并存，实行社会主义市场经济体制
意识形态	坚持马克思主义指导地位不动摇，培育和践行社会主义核心价值观
根本立场	坚持以人民为中心，不断促进人的全面发展，实现全体人民共同富裕

改革开放以来取得成绩和进步的根本原因：开辟了中国特色社会主义道路形成了 → 理论体系；确立了 → 制度；发展了 → 文化

三、 增强对中华民族伟大复兴的信心

中华民族近代以来最伟大的梦想：

实现中华民族伟大复兴 —— 国家富强、民族振兴、人民幸福

凝聚了几代中国人的夙愿，体现中华民族和中国人民的整体利益，是每一个中华儿女的共同期盼

（为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴）

第三节 在实现中国梦的实践中放飞青春梦想

一、科学把握理想与现实的辩证统一

理想与现实是对立统一的

对立：理想和现实存在对立的一面，二者的矛盾与冲突，属于“应然”和“实然”的矛盾；

统一：理想受现实的规定和制约，是在对现实认识的基础上发展起来的。

①现实中包含着理想的因素，孕育着理想的发展；

②理想中也包含着现实，既包含着现实中必然发展的因素，又包含着由理想转化为现实的条件，在一定条件下，理想可以转化为未来的现实。（脱离现实而谈理想，理想就会成为空想）

实现理想的长期性、艰巨性和曲折性

艰苦奋斗是实现理想的重要条件

对于当代青年来说，理想的实现必须通过时间才能转变为现实。

明辨：当代青年仍然需要艰苦奋斗

①物质生活条件的改善，社会观念的变化，只是赋予艰苦奋斗以新时代的时代内涵和实践要求，但艰苦奋斗的精神永不过时；

②讲艰苦奋斗也并不是不讲物质条件，而是为了实现既定的理想，吃苦耐劳，迎难而上，不惜献出自己的一切。

大学生如何实现理想信念

学习上：刻苦钻研、不畏艰难，孜孜不倦的学习理论和专业知识，不断提高思想道德和专业知识水平；

生活上：艰苦朴素、勤俭节约，抵制和反对铺张奢华的思想和生活作风；

工作上：奋发图强、不怕困难、不避艰险，努力完成各项任务。

二、坚持个人理想与社会理想的有机结合

个人理想：处于一定历史条件和社会关系的个体对于自己未来的物质生活、精神生活所产生的向往和追求。**社会理想：**社会集体乃至社会全体成员的共同理想，即在全社会占主导地位的共同奋斗目标

辩证关系：

个人与社会有机地联系在一起，二者相互依存、相互制约、共同发展。

个人理想以社会理想为指引。

社会理想是个人理想的汇聚和升华

（个人理想与社会理想的关系实质上是个人与社会在理想层面的反映）

大学生如何同时实现个人与社会理想

- ①把人生理想融入国家和民族的事业中，终能成就一番事业
- ②对自己未来生活的追求向往不能脱离当代中国的社会现实。
- ③在社会理想的指引下，珍惜韶华、奋发有为，勇于追求个人理想，在实现社会理想的过程中努力实现个人理想。

三、为实现中国梦注入青春能量

青年兴，则国家兴；青年强，则国家强。

1 立鸿鹄之志，做奋斗者

“志”：对未来目标的向往，实现奋斗目标的顽强意志

1 心怀“国之大者”，敢于担当

1 自觉躬身实践，知行合一（牢记空谈误国，实干兴邦）

第三章继承优良传统 弘扬中国精神

第一节 中国精神是兴国强国之魂

一、崇尚精神是中华民族的优秀传统

中华民族崇尚精神的优秀传统，表现在：

- ①对物质生活与精神相互关系的独到理解；
- ②对理想的不懈追求；（理想是激励个体的精神内驱力，是凝聚社会整体的精神力量）
- ③对品格养成的重视。

二、中国精神的丰富内涵

中国精神的丰富内涵：

创造精神；奋斗精神；团结精神；梦想精神

中国共产党是中国精神的忠实继承者和坚定弘扬者。

百年以来，在革命、建设、改革各个时期，一代又一代共产党人顽强拼搏、不懈奋斗，形成了伟大的中国共产党的精神谱系。

中国共产党人的精神谱系

井冈山精神、长征精神、遵义会议精神、延安精神、西柏坡精神、红岩精神、抗美援朝精神、“两弹一星”精神、特区精神、抗洪精神、抗震救灾精神、抗疫精神、脱贫攻坚精神等。

中国共产党人的精神谱系，极大丰富了中国精神的内涵，鼓舞和激励中国人民攻坚克难，不断从胜利走向新的胜利。

三、实现中国梦必须弘扬中国精神

中国精神：以爱国主义为核心的民族精神，改革创新为核心的时代精神。

（一）凝聚民族复兴的磅礴伟力

- 凝聚中国力量的精神纽带
- 激发创新创造的精神动力
- 推进复兴伟业的精神支柱

弘扬中国精神，对于维系中华民族的生存与发展，维护祖国统一和民族复兴有着重要的凝聚作用。

（二）弘扬以爱国主义为核心的民族精神

民族精神：

一个民族长期共同生活和社会实践中形成的，为本民族大多数成员所认可的价值取向、思维方式、道德规范、精神气质的总和，是一个民族赖以生存的发展的精神支柱。

爱国主义：

是人们对自已家园以及民族文化的归属感、认同感、尊严感与荣誉感的统一

是调节个人与祖国之间关系的道德要求、政治原则和法律规范

爱国主义表现在：

- ①爱祖国的大好河山②爱自己的骨肉同胞
- ③爱祖国的灿烂文化④爱自己的国家

以爱国主义为核心的民族精神，为中国人民克服艰难险阻、实现中华民族伟大复兴提供了不竭精神力量。

（三）弘扬以改革创新为核心的时代精神

时代精神是一个国家和民族在新的历史条件下形成和发展的，体现民族特质并顺应时代潮流的思想观念、价值取向、精神风貌和社会风尚的总和。

做法：

树立突破陈规、大胆探索、敢于创造的思想理念；

培养不甘落后、奋勇争先、追求进步的责任感和使命感；

保持坚忍不拔、自强不息、锐意进取的精神状态

第二节 做新时代的忠诚爱国者

一、坚持爱国爱党爱社会主义相统一

我们爱的“国”，是中国共产党领导的社会主义中国

爱国主义的本质：坚持爱国和爱党、爱社会主义高度统一。

爱国主义的基本要求：

拥护国家的基本制度遵守国家的宪法法律维护国家安全和统一

捍卫国家的利益为国家繁荣发展奉献自己的力量

爱国主义是具体的、现实的。（2016年11月11日 习近平总书记在纪念孙中山先生诞辰150周年大会上的讲话）

爱国，不能停留在口号上，而是要把自己的理想同祖国的前途、民族的命运紧密联系在一起。

新时代大学生不仅要在认识上深刻理解爱国爱党爱社会主义的高度统一，更要以实际行动体现出对祖国、党和社会主义的热爱。

二、维护祖国统一和人民团结

（一）维护和长期推进祖国统一

实现中华民族伟大复兴，是全体中国人共同的梦想。

贯彻《反分裂国家法》，旗帜鲜明地反对一切损害两岸关系的言行。

- 坚持一个中国原则
- 推进两岸交流合作
- 促进两岸同胞团结奋斗

（二）促进民族团结

多民族是我国的一大特色，各民族你中有我，我中有你，谁也离不开谁。

中华民族和各民族的关系，是一个大家庭和家庭成员的关系；各民族的关系，是一个大家庭里不同成员的关系。

当代大学生要做到：

1. 深化对党的民族理论和民族政策的认识，认真学习国家民族事务的法律法规；
2. 牢固树立正确的祖国观、民族观、文化观、历史观；
3. 筑牢中华民族命运共同体意识，加强并促进各民族的交流交融；
4. 在日常生活中维护和发展各民族的平等团结互助的和谐关系，尊重各民族的传统文化、风俗习惯和宗教信仰；
5. 认清“藏独”和“疆独”等各种分裂势力的险恶用心和反动本质，不受分裂分子的挑拨煽动，与破坏民族团结的行为做坚决斗争。

三、尊重和传承中华民族历史文化

（一）历史文化是民族生生不息的历史的丰厚滋养

今天的中国是历史的中国的一个发展；我们是马克思主义的历史主义者，我们不应当割断历史。从孔夫子到孙中山，我们应当给以总结，承继这一份珍贵的遗产。

——毛泽东

（二）旗帜鲜明反对历史虚无主义

新时代大学生要树立大历史观和正确党史观，准确把握党的历史发展的主题主线、主流本质，真正理解历史、把握历史、增强历史自觉和历史自信。

四、坚持立足中国又面向世界

（一）维护国家发展主体性

在参与经济全球化的过程中，必须坚定地捍卫自己国家的利益，这就更需要爱国主义地支撑。

世界是丰富多彩的，不能以一个或几个国家的政治制度、价值观念和意识形态来衡量多样性的世界。

（二）自觉维护国家安全

国家安全使国家的安危和民族存亡。大学生要增强国家安全意识，对境内外敌对势力的渗透、颠覆、破坏活动要保持高度警惕，切实履行维护国家安全的义务。

确立总体国家安全观（国家安全是指一个国家不受内部和外部的威胁、破坏而保持稳定有序的状态。）

增强国防意识，履行维护国家安全的义务。（我国宪法明确规定：“保卫祖国、抵抗侵略是中华人民共和国每一个公民的神圣职责”）

同时，大学生应自觉遵守国家安全法律，履行维护国家安全的法律义务。

（三）推动构建人类命运共同体

共同建设一个持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界，是全人类的共同利益和共同价值追求。

构建人类命运共同体的理念，源于中国，属于世界，是中国与世界的交响协奏。

第三节 让改革创新成为青春远航的动力

一、改革开放是当代中国的显著特征

改革开放是当代中国最鲜明的特色，是解放和发展生产力的必然要求。

创新是改革开放的生命

改革开放创造的奇迹不是天上掉下来的，而是来自中国共产党和中国人民的理论创新、实践创新、制度创新、文化创新以及来自各方面创新。

纵观人类发展历史，创新始终是一个国家、一个民族发展的重要力量，也始终是推动人类社会进步的重要力量。不创新不行，创新慢了也不行。如果我们不识变、不应变、不求变，就可能陷入战略被动，错失发展机遇，甚至错过整整一个时代。—— 习近平

二、改革创新是新时代的迫切要求

- 创新决定未来，改革关乎国运。
- 创新是推动人类社会发展的第一动力。
- 创新能力是当今国际竞争新优势的集中体现。
- 改革创新是赢得未来的必然要求。

实施创新驱动发展战略，最根本的是要增强自主创新能力，最紧迫的是要破除体制机制障碍，最大限度地解放和激发科技作为第一生产力随蕴含的巨大潜能，打通从科技强到产业强、经济强、国家强的通道，让改革释放创新活力，让一切创新源泉充分涌流。

三、做改革创新生力军

青年时期是创新创造的宝贵时期。新时代大学生应置身于实现中华民族伟大复兴的时代洪流之中，勇做改革的创新的实践者，将弘扬改革创新精神贯穿于实践中、体现在行动上。

培养创新型人才是国家、民族长远发展的大计。当今世界的竞争说到底人才竞争、教育竞争。

如何做：树立改革的创新的自觉意识、增强改革创新的能力本领

（一）树立改革的创新的自觉意识

- 增强改革创新的责任心
- 树立敢于突破陈规的意识
- 树立大胆探索位置领域的信心

（二）增强改革创新的能力本领

- 夯实创新基础 ● 培养创新思维 ● 投身改革创新实践

第四章

第一节 全体人民共同的价值追求

- 社会主义核心价值观是当代中国精神的集中体现 P100
- 社会主义核心价值观集中体现社会主义的本质属性，代表全体人民共同的价值追求
- 一、价值观与社会主义核心价值观 P100-P103
- 价值是指在实践基础上形成的主体和客体之间的意义关系，主要反映的是现实的人的需要与事物属性之间的关系
- （一）价值观与核心价值观

- 价值观就是主体对客体有无价值、价值大小的立场和态度，是对价值及其相关内容的基本观点和看法

- 价值观反映着特定的时代精神

- 价值观体现着鲜明的民族特色

- 价值观蕴含着特定的阶级立场

- 核心价值观是一定社会形态，社会性质的集中体现，在一个社会的思想观念体系中处于主导地位，体现着社会制度的阶级属性，社会运行的基本原则和社会发展的基本方向。

- (二) 社会主义核心价值观

- 社会主义核心价值体系包括：马克思主义指导思想，中国特色社会主义共同理想，以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神、社会荣辱观。

- 社会主义核心价值观与社会主义核心价值体系的关系

- 紧密联系 互为依存 相辅相成

- 社会主义核心价值观是社会主义核心价值体系的精神内核

- 社会主义核心价值观是社会主义核心价值体系的高度凝练和集中表达

- 社会主义核心价值观与社会主义核心价值体系具有内在一致性

- 二、社会主义核心价值观的基本内容 P103-111

- 国家层面：富强民主 文明 和谐

- 社会层面：自由平等 公正 法治

- 个人层面（公民层面）：爱国敬业 诚信 友善

- (一) 国家层面（富强 民主 文明和谐）

- 回答了我们要建设什么样的国家这一重大问题，揭示当代中国经济社会发展的价值目标

- 富强
- 是促进社会进步，人的自由全面发展的物质基础，体现了马克思主义唯物史观生产力标准的根本要求
- 富强就是人民的富裕和国家的强盛
- 民主
- 民主指的是社会主义民主，是人民当家做主
- 没有民主就没有社会主义，就没有社会主义现代化
- 文明
- 文明是社会进步的重要标志，也是社会主义现代化国家的重要特征
- 和谐
- 和谐是中华文明的核心价值理念
- （二）社会层面（自由 平等 公正法治）
- 反映了人们对美好生活的期望和憧憬，是衡量现代社会是否高度发展、充满活力、和谐有序的重要标志
- 回答了建设什么样的社会这一重大问题，与实现国家治理体系和治理能力现代化的要求相契合
- 揭示了社会主义社会发展的价值取向
- 自由
- 自由是社会活力之源，是社会主义的价值理想
- 平等
- 平等是人类追求的美好状态
- 公正
- 公正是人类社会进步的标尺，是社会主义制度的本质要求
- 法治
- 法治是人类政治文明的重要成果，是现代社会的主要特征

- （三）个人、公民层面（爱国 敬业 诚信 友善）

- 回答了我们要培育什么样的公民的重大问题

- 涵盖了社会公德 职业道德 家庭美德 个人品德等各个方面

- 是每个公民都应遵守的道德规范

- 爱国

- 爱国是最深沉、最持久的情感，是每个公民应当遵守的最基本的价值观念和道德准则

- 是中华民族优良传统

- 敬业

- 敬业是对待生产劳动和人类生存的一种根本价值态度

- 诚信

- 诚信是个人立身处世的基本价值规范，是社会存续发展的重要价值基石

- 友善

- 友善是维系良好人际关系和社会关系的基本价值准则

- 三、当代中国发展进步的精神指引 **P112-115**

- 培育和践行社会主义核心价值观

- 是有效整合我国社会意识、凝聚社会价值共识、防范和化解社会矛盾，聚合磅礴之力的重大举措

- 是保证我国经济社会沿着正确的方向发展、实现中华民族伟大复兴的价值支撑

- （一）坚持和发展中国特色社会主义的价值遵循

- 社会主义核心价值观，集中体现了马克思主义所倡导的价值理念，是中国特色社会主义的根本价值导向

- （二）提高国家文化软实力的迫切要求
- 核心价值观是文化软实力的灵魂，文化软实力建设的重点，这是决定文化性质和方向的最深层次的要素
- 培育和践行社会主义核心价值观
- 有利于增进国际社会对中国的理解，扩大中华文化的影响力，展示社会主义中国的良好形象
- 有利于增强社会主义意识形态的竞争力，掌握话语权，赢得主动权，逐步打破西方的话语垄断，舆论垄断，维护国家文化利益和意识形态安全，不断提高我们国家的文化软实力
- （三）推进社会团结奋进的“最大公约数”
- 只有建立共同的目标，一个国家和民族才会有赖以维系的精神纽带，才会有统一的意志和行动，才会有强大的凝聚力、向心力。

第四章 第二节 社会主义核心价值观的显著特征

- 一、反映人类社会发展进步的价值理念（先进性） P115-119
- 社会主义核心价值观具有超越以往一切社会核心价值观的先进性
- （一）体现社会主义的本质属性
- 社会主义核心价值观的先进性，集中体现在它是社会主义所坚持和追求的价值理念
- 社会主义核心价值观清晰的展现了社会主义的基本特征和根本追求，是我国社会主义制度的内在精神之魂
- （二）扎根中华优秀传统文化土壤
- 中华优秀传统文化是涵养社会主义核心价值观的重要源泉
- （三）吸纳世界文明有益成果
- 社会主义核心价值观吸纳了世界文明的有益成果
- 博采众长、兼收并蓄是中华文明的气质

- 二、彰显人民至上的价值立场（人民性） P119-121
- 社会主义核心价值观坚持人民历史主体地位，代表最广大人民的根本利益，反映最广大人民的价值追求，引导最广大人民为实现美好社会理想而奋斗
- 人民性是社会主义核心价值观的根本特性
- （一）尊重人民群众的历史主体地位
- 人民群众是历史的创造者
- 人民立场是社会主义核心价值观的根本立场
- （二）体现以人民为中心的价值导向
- 以人民为中心的发展思想要体现在经济社会发展的各个环节
- 三、因真实可信而具有强大的道义力量（真实性） P122-125
- 社会主义核心价值观不仅真正的与社会主义制度相契合，与保障人民的根本利益相一致，而且因其真实可信而具有强大的道义力量
- （一）社会主义核心价值观是真实可信的
- 社会主义核心价值观与以往价值观的一个重要区别在于其真实性
- （二）认清西方“普世价值”的实质
- “普世价值”就是一种极具迷惑性、欺骗性并且带有鲜明政治倾向的价值观

第四章 第三节 积极践行社会主义核心价值观

- 在全社会培育和弘扬社会主义核心价值观，需要大学生始终走在时代前列，成为培育和践行社会主义核心价值观最积极，最活跃的青年先进代表
- 一、扣好人生的扣子 P126-127
- 大学时期是价值观养成的关键阶段
- 当代大学生要正确意识到自身肩负的历史使命，自觉加强价值观养成，树立正确的价值取向

- 大学生的成长成才和全面发展，离不开正确价值观的引领
- 正确的价值观能够引导大学生把人生价值追求融入国家和民族事业，始终站在人民大众立场，同人民一道拼搏，同祖国一道前进，服务人民，奉献社会，努力成为中国特色社会主义事业的合格建设者和可靠接班人。
- 二、把社会主义核心价值观落细落小落实 P127-129
- 对于大学生而言，就是要切实做到勤学修德 明辨 笃实，使社会主义核心价值观成为一言一行的基本遵循。
- 勤学（下得苦功夫，求得真学问）
- 修德（加强道德修养，注重道德实践）
- 明辨（善于明辨是非，善于决断选择）
- 笃实（扎扎实实干事，踏踏实实做人）

第五章 遵守道德规范 锤炼道德品格

第一节 社会主义道德的核心与原则

一、坚持马克思主义道德观

【一】道德的起源和本质

起源：

- 1 劳动是道德起源的首要前提。
- 2 社会关系是道德赖以产生的客观条件。
- 3 人的自我意识是道德产生的主观条件。

本质：.

1 道德是反映社会经济关系的特殊意识形态。

2 道德是社会利益关系的特殊调节方式

3 道德是一种实践精神。

【二】道德的功能与作用

认识功能:道德反映社会关系特别是反映社会经济关系的功效与权力。

规范功能:指在正确善思观的指引下,规范社会成员在社会公共领域、职业领域、家庭领域的行为,并规范个人品德的养成,引导并促使人们崇德向善。

调节功能:道德通过评价等方式指导和纠正人们的行为和实践活动。协调社会关系和人际关系的功效与能力。

【三】社会主义道德是崭新类型的道德

与以往社会的道德形态相比。社会主义道德有显著的先通性特征。主要体现在以下几个方面:

1. 社会主义道德是社会主义经济基础的反映。
2. 社会主义道德是对人类优秀道德资源的批判继承和创新发展。
3. 社会主义道德克服了以往阶级社会道德的片面性和局限性。坚持以为人民服务为核心。坚持以集体主义为原则,展现出真实而强大的道义力量。

二、坚持以为人民服务为核心

为人民服务是道德的核心问题(原因如下)。

【一】社会主义道德的本质要求

- 为人民服务是社会主义经济基础和人际关系的客观要求。
- 为人民服务是社会主义市场经济健康发展的要求。

【二】先进性与广泛性的统一

●为人民服务是先进性要求和广泛性要求的统一。为人民服务作为社会主义道德的核心，是社会主义道德区别和优越于其他社会形态道德的显著标志。

【三】坚持以集体主义为原则

（一）调节社会利益关系的基本原则。

集体主义已经成为调节国家利益、社会整体利益和个人利益关系的基本原则。

集体主义强调国家利益。社会整体利益高于个人利益。

集体主义重视和保障个人的正当利益。

（二）集体主义的层次性。

集体主义可分为三个层次的道德要求：

- 1 无私奉献，一心为公。（最高层次）
- 2 先公后私，先人后己。
3. 顾全大局，遵纪守法。热爱祖国，诚实劳动，以正当合法的手段保障个人利益。

第二节吸收借鉴优秀道德成果

大学生应自觉地承并弘扬中华传统美德和中国革命道德。同时以开放的胸怀和视野，吸收借鉴人类文明的优秀道德成果，不断深化对社会主义道德的认识。

一、传承中华传统美德

中华传统美德是人类文明发展的重要精神财富，是社会主义道德建设的源头活水。

（一）中华传统美德的基本精神

重视整体利益，强调责任奉献

推崇仁爱原则，注重以和为贵

注重人伦关系，重视道德义务

追求精神境界，向往理想人格

强调道德修养，注重道德践履

（二）中华传统美德的创新性转化和创新性发展

中华传统美德作为中国传统道德的精华部分，为今天的道德建设提供了丰富的资源，要在去粗取精、去伪存真的基础上坚持古为今用。推陈出新，不忘本来，解证取舍，传承和弘扬中华传统美德。

要做到：

加强对中华传统美德的挖掘和阐发

用中华传统美德滋养社会主义道德建设

反对两种错误思潮：“复古论”、“虚无论”

二、发扬中国革命道德

中国革命道德是对中华传统美德的延续和发展。

（一）中国革命道德的形成与发展

中国革命道德是指中国共产党人，人民军队、一切先进分子和人民群众在中国革命建设改革中所形成的优秀道德，是马克思主义与中国革命、建设、改革的伟大实践相结合的产物，是中华民族极其宝贵的道德财富。

（二）中国革命道德的主要内容

- 1 为实现社会主义和共产主义的理想而奋斗。
- 2 全心全意为人民服务。
3. 始终把革命利益放在首位。
- 4 树立社会新风，建立新型人际关系。
5. 修身自律，保持节操。

（三）中国革命道德的当代价值(意义)

- 1 有利于加强巩固社会主义和共产主义的理想信念
- 2 有利于树立和培养人民群众的社会主义和共产主义的理想信念
3. 有利于坚持和发展中国特色社会主义道路

- 4 有利于培养和践行社会主义核心价值观
5. 有利于引导人们树立正确的道德观
- 6 有利于培育良好的社会道德风尚

发扬革命道德的做法：

深入了解中国社会和中国革命的历史，了解中国共产党人带领广大人民群众进行革命斗争的艰苦实践，真正体会中国革命道德的本质内涵、历史意义、当代价值。自觉与歪曲历史、诋毁英雄的行为作斗争。努力坚持在中国特色社会主义新时代中创造业绩。

第五章 遵守道德规范 锤炼道德品格

第三节 投身崇德向善的道德实践

公民道德实践，对于提高人民思想觉悟，道德水准，文明素养，提高全社会文明程度，具有至关重要的作用

做法：坚持以服务人们为核心，以集体主义为原则，推进社会公德，职业道德，家庭美德，个人道德建设。

一、遵守社会公德

社会公德是社会公共生活中应当遵守的行为准则

（一）公共生活与公共秩序

公共生活具有鲜明的开放性和透明性

它具有以下特征：

活动范围的广泛性

活动内容的开放性

交往对象的复杂性

活动方式的多样性

（二）公共生活的道德规范

礼貌文明、助人为乐、爱护公物、保护环境、遵纪守法

（三）网络生活中的道德要求

1. 正确的使用网络工具

2. 加强网络文明自律
3. 营造良好的网络道德环境

二、恪守职业道德

对各行各业起到引导和约束作用，是促进社会持续健康，有序发展的必要条件。

（一）职业生活和劳动观念

职业是人们由于社会分工所从事的专门业务和特点职责，并以此作为主要生活来源的社会活动。人类是劳动创造的，社会是劳动创造的。

（二）职业生活中的道德规范

爱岗敬业，诚实守信，办事公道，热情服务，奉献社会

（三）树立正确的择业观和就业观

1. 树立崇高的理想
2. 服从社会发展的需要
3. 做好充分的择业准备
4. 培养创业的勇气和能力

三、弘扬家庭美德

（一）注重家庭，家教，家风

注重家庭，家庭和睦则社会安定有序，家庭幸福则社会祥和，家庭幸福则社会文明

注重家教，家庭是人生的第一个课堂，父母是孩子的第一任老师

注重家风，家风是指一个家庭或家族世代相传的的风尚

（二）、恋爱、婚姻家庭中的道德规范

爱情是指一对男女基于一定的社会基础和共同的生活理想

婚姻是指由法律所确认的男女两性的结合以及由此产生的夫妻关系

恋爱中的道德规范：

1. 尊重人格平等
2. 自觉承担责任

3. 文明相亲相爱

家庭美德主要是：

尊老爱幼、男女平等、夫妻和睦、勤俭持家、邻里互助

大学生也应该积极弘扬践行家庭美德，感念父母养育之恩，感念长辈关爱之情，孝敬父母，尊重长辈，回报家庭，回馈社会。

（三）树立正确的恋爱观和婚姻观

避免误区：把友谊当爱情 ‘

不能错置爱情地位

不能片面化或功利化地对待恋情

不能只重过程不顾后果

如何树立正确的爱情观：

明辨恋爱与学习的关系

明辨恋爱与集体的关系

明辨恋爱与关爱他人和社会的关系

四、锤炼个人道德

个人道德在社会道德建设中起到基础性的作用。

（一）涵养高尚道德品德

个人品德是通过社会道德教育和个人自觉的道德修养所形成的稳定的心理状态和行为习惯。

正确地看待道德：

道德不是万能的，要认识到道德的发展是曲折向上的历史过程，还要认识到国际国内形势深刻变化，学会在大背景下理性辨析并形成正确判断，激发正向的道德认同和道德情感，强化坚定的道德意志和道德信念。

（二）道德修养重在实践

投身道德实践

1. 加强道德修养
2. 向劳动模范学习
3. 培养志愿服务精神
4. 大力弘扬时代新风

掌握道德修养的正确方法

知行合一、省察克治、慎独自律、积善成德、身体力行、坚持不懈

第六章 学习法治思想 提升法治素养

第一节 社会主义法律的特征和运行

一、法律及其历史发展

（一）法律的含义

●法律是由国家创制和实施的行为规范：

1. 是国家机关在法定的职权范围内依照法律程序，制定，修改，废止规范性文件法律文件；
2. 是国家机关赋予某些既存社会规范法律效力，或者赋予先前的判例法律效力

●法律由一定的社会物质生活条件所决定

●法律是统治阶级的意志的体现

法律的定义：法律是由国家制定或认可并由国家强制力保障实施的，反映由特定社会物质生活条件所决定的统治阶级意志的规范体系。

（二）法律的历史发展

●奴隶制法律--封建制法律--资本主义法律--社会主义法律

●社会主义法律：是以公有制为经济基础，保障全体劳动者共同占据生产资料，通过解放生产力和发展生产力来推动社会物质财富和精神财富的日益丰富，从而实现人的全面发展和全体社会主义成员的共同富裕。（社会主义法律是最广大人民群众意志的集中体现，是实现人民当家作主，实行人民民主专政的重要保障，反映了社会主义生产关系的本质要求）

二、我国社会主义法律的本质特征

●我国的社会主义法律，是在共产党领导新民主主义革命时期孕育、在中华人民共和国成立后不断形成和发展起来的。

●我国社会主义法律体现了党的主张和人民意志的统一。（社会主义法律维护人民的根本利益，巩固中国共产党的领导地位，体现了党的主张和人民意志的统一。）

●我国社会主义法律具有先进性和科学性。（我国社会主义法律更能尊重和反映社会发展规律）

●我国社会主义法律是中国特色社会主义建设的重要保障。

社会作用：经济建设发展，政治顺利推进，文化繁荣昌盛，社会公平正义，生态良好 。

三、我国社会主义的法治运行

法律的运行包括法律制定、法律执行、法律适用、法律遵守等环节。

法律的制定：指有立法权的国家机关依照法定职权和程序制定规范性法律文件的活动是法律运行的起始性和关键性环节。

法律的执行：（广义）法律执行是指国家机关及公职人员在国家和公共事务管理中依照法定职权和程序贯彻和实施法律的活动。（行政执法是法律实施和实现的重要环节）

行政执法的主体：1.中央和地方各级政府 2.各级政府和享有执法权的下属行政机构

（狭义）法律执行则是指国家行政机关及其公职人员执行法律的活动，也被称为行政执法。

法律适用：指国家司法机关及其公职人员依照法定职权和程序适用法律处理案件的专门活动。**司法原则：**公正司法；公民在法律面前一律平等；以事实为依据，以法律为准绳；司法机关依法独立公正行使司法权。

法律遵守：指国家机关社会组织和公民个人依照法律规定行使权力或权利以及履行职责或义务的活动。（守法就是依法享有并行使权，依法承担并履行义务。守法是法律实施和实现的基本途径）

第二节 坚持全面依法治国

一、全面依法治国的根本遵循

（一）习近平法治思想的形成和意义

形成：党的十八大以来，习近平高度重视全面依法治国，创造性提出了一系列全面依法治国新理念新思想新战略，形成习近平法治思想

意义：为建设法治中国指明了前进方向，在中国特色社会主义法治建设进程中具有重大政治意义、理论意义、实践意义。

（二）习近平法治思想的主要内容

政治方向：深刻回答全面依法治国由谁领导、依靠谁走什么道路等大是大非问题，指明了中国特色社会主义法治的前进方向

战略地位：深刻回答为什么要全面依法治国的问题，深刻揭示全面依法治国是新时代坚持和发展中国特色社会主义的基本方略，是党领导人民治理国家的基本方式

工作布局：这一思想深刻回答全面依法治国如何谋篇布局的问题，明确全面依法治国的总目标、总抓手和基本思路

主要任务：这一思想深刻回答全面依法治国如何突破的问题，指明中国特色社会主义法治的战略安排

重大关系：深刻回答如何正确处理政治与法治、改革与法治、德治与法治等重大问题，揭示法治中国建设的认识论和方法论

重要保障：深刻回答全面依法治国需要什么保障的问题，指明全面依法治国的人才支撑和“关键少数”

二、坚持走中国特色社会主义法治道路

（一）为什么要走中国特色社会主义法治道路

1. 走中国特色社会主义法治道路，是历史的必然结论
2. 我国社会主义国家性质，决定走中国特色社会主义法治道路
3. 走中国特色社会主义法治道路，是立足我国基本国情的必然选择

（二）坚持中国特色社会主义法治道路必须遵循的原则

1. **坚持中国共产党的领导**——党的领导是中国特色社会主义最本质的特征是社会主义法治最根本的保证。
2. **坚持人民主体地位**——①始终牢牢把握坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，不断发展社会主义民主政治并使之法治化、制度化，坚持和完善制度体系；②积极回应人民群众新要求新期待，系统研究谋划和解决法治领域人民群众反映强烈的突出问题，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感，用法治保障人民安居乐业。
3. **坚持法律面前人人平等**——①要求违法必究，一切违反宪法法律的行为都必须予以追究；②要求非歧视，即无差别对待
4. **坚持依法治国和以德治国相结合**——①强化道德对法治的支撑作用，重视发挥道德的教化作用，提高全社会文明程度，为全面依法治国创造良好环境；②把道德要求贯彻到法治建设中，以法治承载道德理念
5. **坚持从中国实际出发**——①突出法治道路的中国、实践、时代特色。传承中华优秀传统文化法律文化，探索适合自己的法治道路，同时借鉴国外法治有益成果②研究我国古代法制传统及其成败得失，挖掘和传承中华法律文化精华，汲取营养、择善而用③学习借鉴世界上优秀的法治文明成果，坚持以我为主、为我所用，认真鉴别、合理吸收

“党大还是法大”是伪命题

- 党的领导和依法治国不是对立的，而是统一的
- 党的本质是政治组织。而法的本质是行为规则，两者不存在谁比谁大的问题
- 如果说党比法大，那就是承认法治、依法治国都是虚假的，法就不存在；如果说法比党大，那党的领导就难以实施

三、建设法治中国

（一）建设中国特色社会主义法治体系

重要性：建设中国特色社会主义法治体系是全面依法治国的总抓手

如何建设中国特色社会主义法治体系

- 完备的法律规范体系

地位：是中国特色社会主义法治体系的前提，是法治国家、法治政府、法治社会的制度基础 1 高效的法治实施体系

地位：是建设中国特色社会主义法治体系的重点

- 严密的法治监督体系

地位：是宪法法律有效实施的重要保障，是加强对权力运行制约和监督的迫切要求

- 有力的法治保障体系

地位：是全面依法治国的重要依托

- 完善的党内法规体系

地位：是中国特色社会主义法治体系的本质要求和重要内容

（二）坚持依法治国、依法执政、依法行政共同推进，法治国家、法治政府、法治社会一体建设

依法治国、执政、行政，法治国家、政府、社会的有机联系

- 依法治国、依法执政、依法行政是一个有机整体，关键在于党要坚持依法执政、各级政府要坚持依法行政。

- 法治国家、法治政府、法治社会相辅相成，法治国家是法治建设的目标，法治政府是建设法治国家的重点，法治社会是构筑法治国家的基础。

建设法治社会、法治政府对于依法治国的重要性

① 法治政府建设是重点任务和主体工程，对法治国家、法治社会建设具有示范带动作用——用法治给行政权力定规矩、划界限，规范行政决策程序，健全政府守信践诺机制，加快转变政府职能

② 法治社会建设是基础工程——不断提升全体公民法治意识和法治素养，使法治成为社会共识和基本准则；推动更多法治力量向引导和疏导端用力，完善预防性法律制度，坚持和发展新时代“枫桥经验”，促进社会和谐稳定。

（三）坚持全面推进科学立法、严格执法、公正司法、全民守法
科学立法、严格执法、公正司法、全民守法对于依法治国的重要性

- 科学立法是全面依法治国的前提

法律是治国之重器，立法是法治的龙头环节

- 严格执法是全面依法治国的关键

法律的生命力在于实施，法律的权威也在于实施

- 公正司法是全面依法治国的重点

公正是法治的生命线，是司法活动最高的价值追求

- 全民守法是全面依法治国的基础

公正是法治的生命线，是司法活动最高的价值追求

第三节 维护宪法权威

坚持依法治国首先要坚持依宪治国，坚持依法执政首先要坚持依宪治政维护宪法权威，保证宪法实施

我国宪法的形成和发展

形成

1931 《中华苏维埃共和国宪法大纲》

1946 《陕甘宁边区宪法原则》

1949 《中国人民政治协商会议共同纲领》

思修 2830

思修 2830

1954 《中华人民共和国宪法》

现行宪法：82 宪法

修改

原则：我国宪法必须体现党和人民事业的历史进步，随着党领导人民建设中国特色社会主义实践的发展

而不断完善。

现行宪法修改体现了中国共产党领导人民进行改革开放和社会主义现代化建设的成功经验，体现了中国特色社会主义道路理论，制度文化的发展成果。

我国宪法的形成和发展

形成

1931 《中华苏维埃共和国宪法大纲》—1946 《陕甘宁边区宪法原则》—
1949 《中国人民政治协商会议共同纲领》—1954 《中华人民共和国宪法》
现行宪法：82 宪法

修改

原则：我国宪法必须体现党和人民事业的历史进步，随着党领导人民建设中国特色社会主义实践的发展而不断完善。

现行宪法修改体现了中国共产党领导人民进行改革开放和社会主义现代化建设的成功经验，体现了中国特色社会主义道路，理论，制度，文化的发展成果。

二、我国宪法的地位和基本原则

地位

● 宪法在全面依法治国中具有突出地位和重要作用 ● 宪法至上 ● 宪法是国家的根本法，是党和人民意志的集中体现 ● 我国宪法是国家各项制度和法律法规的总依据 ● 我国宪法规定了国家的根本制度

基本原则

党的领导原则、人民当家作主原则、尊重和保障人权原则、社会主义法治原则、民主集中制原则

三、加强宪法的实施和监督

加强实施：坚持依宪 执政依法 立法坚持 严格执行

完善监督：健全人大工作制度、健全宪法解释机制、健全备案审查制度、健全合宪性审查机制

宪法的根基在于人民发自内心的拥护，宪法的伟力在于人民出自真诚的信仰

我国宪法的地位和基本原则地位

宪法在全面依法治国中具有突出地位和重要作用

宪法至上

宪法是国家的根本法，是党和人民意志的集中体现

我国宪法是国家各项制度和法律法规的总依据

我国宪法规定了国家的根本制度

第四节 自觉尊法学法守法用法

● 要积极培养法治思维，正确理解依法行使权利和履行义务，不断提升法治素养。

● 一、培养社会主义法治思维

● （一）法治思维及其内涵

● 法治思维是指以法治价值和法治精神为导向，适用法律原则，法律规则，法律方法思考和处理问题的思维模式。

● 法治思维包含以下几层含义：

● 第一，法治思维以法治价值和法治精神为指导，蕴含着公平、平等、民主、人权等法治理念，是一种正当性思维。

● 第二，法治思维以法律原则和法律规则为依据，指导人们的社会行为，是一种规范性思维。

● 第三，法治思维以法律手段与法律方法为依托分析问题、处理问题、解决纠纷是一种逻辑思维。

● 第四，法治思维是一种符合规律、尊重事实的科学思维。

● （二）法治思维的基本内容

● 法治思维主要表现为价值取向和规则意识，价值取向是指如何看待和对待法律，规则意识是指如何用法律看待和对待自身

● 法治思维主要包括

● 法律至上（法律至上具体表现为法律的普遍适用性、优先适用性和不可违抗性。）

- 权力制约（包括权利由法定、有权必有责、用权受监督、违法受追究四项要求。）

- 公平正义（包括权利公平、机会公平、规则公平和救济公平）

- 权利保障（包括公民权利的宪法保障、立法保障、行政保障和司法保障。宪法保障是权利保障的前提和基础。立法保障是权利保障的重要条件。行政保障是权利保障的关键环节。司法保障是公民权利保障的最后防线。）

- 程序正当（表现在程序的合法性、中立性、参与性、公开性、时限性等方面）

- 二、依法行使权利与履行义务

- （一）法律权利与法律义务

- 权利和义务的内容、种类是不同的，其中被法律规定或认可的，称为法律权利和法律义务，享有法律权利的主体称为权利人，承担法律义务的主体称为义务人。

- 强调社会的物质生活条件对权利的制约和决定作用，这是马克思主义权力观与其他权力观的根本区别。

- 法律权利

- 法律权利是指由一定的社会物质生活条件所制约的行为自由，是法律所允许的权利人为了满足自己的利益而采取的，由其他人的法律义务所保障的法律手段。

- 权利的产生，发展和实现都必须以一定的社会经济条件为基础，强调社会的物质生活条件对权利的制约和决定作用。

- 法律权利的特征

- 法律权利的内容、种类和实现程度受社会物质生活条件的制约

- 法律权利的内容、分配和实现方式因社会制度和国家法律的不同而存在差异

- 法律权利不仅由法律规定或认可，而且受法律维护或保障，具有不可侵犯性

- 法律权利必须依法行使，不能不择手段地行使法律权利

- 法律义务

- 法律义务是指由一定的社会物质生活条件所制约的社会责任，是保证法律所规定的义务人按照权利人要求从事一定行为或不从事一定行为以满足权利人利益的法律手段

- 法律义务的履行表现为两种形式：一种是作为，一种是不作为

- 法律义务具有法定的强制性

- 法律义务的特点

- 法律义务是历史的

- 法律义务源于现实需要

- 法律义务务必依法设定

- 法律义务可能发生变化

- 法律权利与法律义务的关系

- 法律权利与义务就像一枚硬币的两面，不可分割，相互依存。在社会生活中，每个人既是享受法律权力的主体，又是承担法律义务的主体。在法治国家，不存在只享受权利的主体，也不存在只承担义务的主体。

- 法律权利的实现必须以相应法律义务的履行为条件

- 法律义务的设定和履行也必须以法律权利的行使为根据

- （二）我国宪法法律规定的权利

- 政治权利

- 选举权

- 表达权

- 民主管理权

- 监督权
- 人身权利
- 生命健康权
- 人身自由权
- 人格尊严权
- 姓名权
- 肖像权
- 名誉权
- 荣誉权
- 隐私权
- 住宅安全权
- 通信自由权
- 财产权利
- 私有财产权
- 继承权
- 社会经济权利
- 劳动权
- 休息权
- 社会保障权
- 物质帮助权
- 宗教信仰自由
- 文化教育权利
- （三）依法行使法律权利
- 权利行使目的的正当性

- 权利行使的必要限度
- 权利行使方式的法定性
- 权利行使的正当程序
- （四）依法行使法律义务
- 维护国家统一和民族团结的义务
- 遵守宪法和法律的义务
- 维护祖国安全、荣誉和利益的义务
- 依法服兵役的义务
- 依法纳税的义务
- 三、不断提升法治素养
- 大学生要尊重法律权威，学习法律知识，养成守法习惯，提高用法能力。
- （一）尊重法律权威
- 法律的权威源自人民的内心拥护和真诚信仰
- 要求：
- 要信仰法律，对法律常怀敬畏之心
- 要遵守法律，用实际行动捍卫法律尊严，保障法律实施
- 要服从法律，拥护法律的规定，接受法律的约束，履行法定的义务，服从依法进行的管理，承担相应的法律责任
- 要维护法律，争当法律权威的守望者，公平正义的守护者，具有良知的护法者
- （二）学习法律知识
- 学习和掌握基本的法律知识，是提升法治素养的前提
- 参与法治实践是学习法律知识的有效途径，如参与立法讨论、旁听司法审判、参与校园法治文化活动

- （三）养成守法习惯

- 增强规则意识

- 守住法律底线

- （四）提高用法能力

- 维护自身权利

- 维护社会利益